



P U T U S A N

Nomor 388 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASMAR SINAGA;**
Tempat lahir : Sirait (Sumatra Utara);
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tropika XV /B Nomor 91 Cikarang
Baru RT.004 RW.011 Desa Serta Jaya
Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten
Bekasi (Sesuai KTP/Jalan Tapir Raya
Blok G3 Nomor 37 Desa Jaya Mukti
Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten
Bekasi);
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Subsider : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Kabupaten Bekasi tanggal 4 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasmar Sinaga, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair.

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 388 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kasmar Sinaga, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;Dikembalikan pemiliknya yakni saksi Lusia Iti Sumarni Pasaribu (korban);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 817/Pid.B/2018/PN Bks, tanggal 16 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kasmar Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Kasmar Sinaga selama 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa melakukan tindak pidana lagi;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;Dikembalikan pemiliknya yakni saksi Lusia Iti Sumarni Pasaribu (korban);
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 309/PID/2018/PT. BDG, tanggal 15 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 817/Pid.B/ 2018/PN.Bks, tanggal 16 Oktober 2018, yang dimintakan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 388 K/PID/2019



banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kasmar Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Kasmar Sinaga selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;Dikembalikan pemiliknya yakni saksi Lusia Iti Sumarni Pasaribu (korban);
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/KASASI/AKTA.PID/2019/PN.Bks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 6 Februari 2019, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2019 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 Februari 2019 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 388 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan tingkat banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat karena Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dapat dibenarkan dan tidak dilarang;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti mengatakan pada teman-temannya yang bernama Charles Sinaga, Jamaris Sinaga, Oskar Sinaga, Partahian Sinaga bahwa saksi Lusia bisa hidup kaya karena berselingkuh dan menjual diri, padahal Terdakwa tidak pernah melihat, mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi Lusia;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 311 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 388 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa KASMAR SINAGA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti ,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Aggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 388 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.**
sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 21 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung R.I

Ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 388 K/PID/2019